

江苏琼花高科技股份有限公司

关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司存在以下情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，公司股票交易自 2009 年 5 月 4 日起实行退市风险警示（*ST）。

（一）、公司 2007 年和 2008 年连续两年经审计净利润为负。

（二）、2008 年度被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，且情形严重。

（三）、2008 年度的审计结果显示公司对外担保余额 16,035 万元（不含对合并报表的子公司提供担保）超过 1 亿元且占净资产值的 100%以上。

为消除上述不利因素，董事会要求公司在违规担保、诉讼、生产经营等方面采取一定的措施，现将有关事项进展情况公告如下：

一、违规担保方面

2009 年 12 月 17 日，本公司控股股东江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）通过大宗交易系统减持持有的本公司 4,300,000 股股份，减持获得的资金用于偿还本公司违规担保除以股抵债外的 3 笔债务【减持及其他 17 笔债务偿还情况详见：2009 年 12 月 22 日，本公司披露的《江苏琼花高科技股份有限

公司关于控股股东减持股份及部分流通股股份被司法执行用于偿还债务暨解除违规担保进展情况的公告》（临 2009-086）】，以股抵债外的 3 笔债务清偿及违规担保解除详细情况如下：

（一）以股抵债外的 3 笔债务清偿情况

2009 年 12 月 25 日，根据五方签署的《关于江苏琼花集团有限公司减持 3000 万股*ST 琼花股票所得资金专项使用及监管承诺函》的规定，经江苏省国信资产管理集团有限公司、光大证券股份有限公司、北京君之创投资咨询有限公司、琼花集团签字认可后，减持资金存储的银行分别向江苏中金鼎信投资担保有限责任公司、扬州烟花三月日化有限公司、扬州市区农村信用合作联社李典信用社支出 550 万元、2,750 万元、1,053.10 万元。

至此，本公司已披露的直接或间接对关联方借款提供担保涉及金额 16,035 万元的违规担保责任已完全解除。针对该事项，本公司聘请的北京市金洋律师事务所发表法律意见。

（二）北京市金洋律师事务所律师法律意见结论性意见

从法理上说，担保制度的设立，就是为了保证主合同债务的履行，保证主合同债权的实现。借款合同属于主合同，担保合同属于从合同，借款合同的债务得以完全清偿，则担保合同所担保的事项不复存在，担保人因担保合同所产生的责任则彻底解除。

涉及19名主合同债权人的违规担保，琼花集团通过以股抵债或用减持股票款向主债权人予以偿还，此事实的法律后果是相关主合同债务人的债务因清偿事实而消灭，因而：公司因承诺代偿行为而产生的责任已得以彻底解除；公司因违规担保及反担保行为所产生或可能产生的责任已得以彻底免除。

涉及1名主合同债权人的违规担保（反担保），因琼花集团已将相应款项汇付给担保方，担保方承诺用此笔款项替主合同债务人偿还债务，同时明确承诺解除

公司的反担保责任。因而，在法律上公司的反担保责任已得以解除。

综上所述，本所律师认为：至本法律意见书出具之日，公司公开披露的 16,035 万元违规担保已彻底解除，因 16,035 万元违规担保产生的或可能产生的给付或赔偿责任亦不复存在（详细内容见本公告日刊登在 WWW.CNINFO.COM.CN 网站上的法律意见全文）。

二、重大诉讼方面

截至 2010 年 1 月 11 日，公司及控股子公司未有新增重大诉讼事项。除控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司重大诉讼无新的进展外，其他因违规担保产生的诉讼将全部解除。

三、生产经营方面

公司新设立的三个子公司运营正常，随着违规担保的全部解除，公司现金流状况有所改善，可维持现有规模的生产需求。但由于一年多产销量下降，客户流失现象较为严重，公司市场份额的提升仍需一定的时间，公司主营业务一定期间内将继续处于亏损状态。

四、重大资产重组方面

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。中介机构对重大资产重组参与方及交易标的的尽职调查工作已经结束，对交易标的的审计、评估现场工作已结束，评估初步结果已上报江苏省国资委，备案有关工作正在办理中。

综上，近期公司在解除违规担保方面取得实质性的进展，经营环境出现一定的改观，但主营业务亏损局面短期不会发生根本性变化。后期公司将在各方的努力下，一方面积极推进重大资产重组工作，另一方面加强生产经营管理，力争主营业务尽快实现盈利。公司将积极采取措施力争消除上述退市风险警示情形及其影响，但最终能否完全消除仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十二日